

1500081-50.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Iria receber R\$ 500,00. Tem passagem por tráfico.

Pois bem, a confissão dos réus Rodrigo e Adenilson, foram roboradas pelas declarações da vítima Luiz que os reconheceu e o depoimento da testemunha Ericson que os prendeu em flagrante, ainda em poder das vítimas.

Em relação ao réu Alessandro, a sua negativa, não convence, pois, a vítima deixou expresso que um terceiro indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500081-50.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500081-50.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008570/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 22369633 - 04º D.P. GUARULHOS, 119/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2008570 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILSON PEDRO DAS GRACAS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

ADENILSON PEDRO DAS GRACAS; RODRIGO DI FACCIO LIMA E ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS foram denunciados por violação ao artigo 157, §2º, incisos II e V, por três vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70 todos do Código Penal, porque, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 9h00min, na Rodovia Presidente Dutra, altura

da Ponte Estaiada de Guarulhos, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas Luiz e Antonio, o veículo I/M Benz, placas REP5H61, pertencente à empresa Pontual; 1 CNH; 3 cartões bancários, 1 óculos de grau, 1 aparelho de telefone celular, pertencentes a Luiz Fernando; 1 cartão de Alimentação; 1 CNH, 2 cartões Bancários, pertencentes a Antonio.

Recebida a denúncia, os réus foram citados, ofertaram defesas preliminares, foi mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram colhidas as declarações de uma vítima, os depoimentos de duas testemunhas e os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público (fls. 211/212) pugnou pela procedência da ação; a Defesa (fls. 212/214) pela absolvição, subsidiariamente, afastamento da qualificadora restrição da liberdade das vítimas, reconhecimento do concurso formal próprio, direito de apelar em liberdade, regime de pena diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão e auto de entrega de fls. 14; 21; flagrante delito.

A autoria está demonstrada na prova oral coligida, em destaque declarações da vítima.

A vítima Luiz Antonio, na fase policial, logo após os fatos, reconheceu os réus Adenilson e Rodrigo (fls. 28), sob o crivo do contraditório, identificou os três réus como as pessoas parecidas com as participantes do roubo. Ela deixou expresso que no dia dos fatos reconheceu os dois assaltantes que restringiram a sua liberdade, mas havia um terceiro que fugiu com a Van da empresa e foi preso pela polícia. Disse que ele e o ajudante foram vítimas de roubo, no dia dos fatos conduzia a Van para o Ministério de Saúde, passou um motoqueiro disse que o estepe estava caindo, nisto passou o outro dizendo o mesmo, momento que parou para verificar, um veículo Palio parou e desceu um indivíduo anunciou o assalto, o retirou da Van o colocaram no veículo palio, um deles entrou na Van e ele e a outra vítima ficaram em poder de outros dois no carro Palio. Eles levaram a Van da empresa, documentos pessoais seus e de seu ajudante, bem como seus celulares, óculos. Não chegou a ver arma de fogo, eles simularam estar armados, mas não viu o objeto. Ele e o ajudante foram colocados no carro Palio. Foram três os assaltantes. Destacou que um dos assaltantes sofreu acidente na fuga, quebrou a clavícula e foi levado ao mesmo hospital que ele. Seu ajudante quebrou a clavícula, e esta vítima ficou com muita dor em razão do acidente. Ficou em poder dos assaltantes no veículo palio, por volta de 15 minutos, até eles capotarem o carro, próximo a um córrego. Eles conduziam o carro em alta velocidade, fato que chamou a atenção da polícia. A Van estava vazia quando o abordaram e levaram o automóvel.

A testemunha Erison, sob o crivo do contraditório, narrou que foi irradiado o envolvimento de pessoas que ocupavam o veículo palio em um roubo, visualizou o carro descrito, em alta velocidade, saiu em perseguição, eles caíram num córrego com o carro, os réus Adenilson e Rodrigo saíram em fuga a pé, conseguiram prendê-los. Rodrigo de imediato confessou a participação no roubo, Adenilson ficou em silêncio, localizou duas vítimas, no interior do carro Palio capotado. Prendeu em flagrante os dois assaltantes que estavam em poder das vítimas e os conduziram até

a Delegacia de Policia.

A testemunha Leandro prendeu o réu Alessandro em poder da Van roubada, na região de Itaquera. Em poder da placa do veículo roubado, localizou o auto, o motorista tentou se desvencilhar da policia, mas acabou sendo preso, O réu Alessandro confessou sua participação no roubo que seria de levar o carro roubado a um destino que ainda iria receber.

O réu Rodrigo, na fase policial (fls. 15/16), confessou o crime e descreveu participação dos demais. O réu Adenilson (fls.26) ficou em silencio, o réu Alessandro afirmou ter recebido um telefonema para conduzir um veículo de um ponto a outro, até que foi abordado pela policia.

O réu Adenilson, sob o crivo do contraditório, confessou o crime, disse que abordou as vítimas, conduziu o automóvel veículo Palio. Tem três passagens na menoridade por violação ao artigo 157. Outra por violação ao mesmo artigo na maioridade.

O réu Rodrigo confessou o crime, afirmou que seu papel era abordar as vítimas e ficar com elas até que a Van roubada fosse entregue ao destinatário da Van.

O réu Alessandro negou o crime, alegou que no dia anterior mexeu no seu face e viu um anuncio de trabalho, no dia seguinte, embora não tivesse carteira de habilitação, aceitou conduzir a Van da empresa, entrou no carro e seguiu Lucas que o contratou, negou ter confessado ao policial. Assim que a policia determinou que parasse a Van atendeu o pedido e indicou o seu patrão. Iria receber R\$ 500,00. Tem passagem por tráfico.

Pois bem, a confissão dos réus Rodrigo e Adenilson, foram roboradas pelas declarações da vítima Luiz que os reconheceu e o depoimento da testemunha Ericson que os prendeu em flagrante, ainda em poder das vítimas.

Em relação ao réu Alessandro, a sua negativa, não convence, pois, a vítima deixou expresso que um terceiro indivíduo assumiu a Van enquanto ela foi colocada do automóvel no qual estavam os réus Ademilson e Rodrigo. Este réu, logo após ser abordado pela policia militar, confessou sua participação no assalto e narrou que seu papel era entregar o automóvel para terceiro, conforme depoimento da testemunha Leandro. Pois bem, o álibe apresentado em juízo não convence, o réu foi surpreendido, logo após os fatos em poder da van roubada e confessou sua participação delitiva.

#### DAS QUALIFICADORAS.

O concurso de agentes restou evidenciado na participação efetiva dos três réus, com divisão de tarefas, todas importantes para consumação dos crimes.

A restrição da liberdade das vítimas também restou provada. Com efeito, os réus já haviam invertido a disponibilidade das coisas subtraídas, a restrição e manutenção das duas vítimas em poder dos réus Ademilson e Rodrigo, quando o corréu Alessandro já havia levado embora a Van, por mais de 15 minutos, prova esta causa mais gravosa.

Neste ponto, destaco que em razão da limitação da liberdade dos ofendidos, eles sofreram acidente durante a fuga policial, o que torna as consequências do crime mais gravosa.

Por derradeiro, os três assaltos descritos na denuncia restaram provados, pois do ente moral foi levado o veículo Van, do motorista e do ajudante, eles subtraíram, documentos, celulares e óculos. Portanto, três patrimônios foram atingidos. Entendo que o réu se favorece da regra do crime continuado, pois, em que pese com uma só conduta os réus tenham praticado três assaltos, com desígnios autônomos, se favorece pela regra do crime continuado.

Estas provas são suficientes a lastrear o édito condenatório.

De rigor a condenação, passo a dosimetria da pena.

DA PENA.

ADENILSON PEDRO DAS GRAÇAS.

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Na primeira fase fixo a pena base, acima do mínimo legal, considerando o envolvimento do réu na menoridade, na prática de 3 atos infracionais equiparados a roubo, que em razão da natureza jurídica não gera reincidência, mas revela o comprometimento pretérito do acusado com o meio infracional, indica sua personalidade voltada a ilícito, entendo que as circunstancias judiciais são desfavoráveis, nesse sentido Enunciado 33 do FONAJUC: (nesse sentido Enunciado 33 do Fonajuc: Os atos infracionais poderão ser valorados na fixação da pena-base, quando da análise das circunstancias judiciais artigo 59 do CP), bem como as consequências do delito, houve acidente de carro, capotamento com as vítimas no seu interior que torna as consequências do delito mais gravoso, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, face reincidência – certidão fls. 51/53 (artigo 61, inciso I do CP), porém, há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), logo, uma causa compensa a outra mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes (artigo 157, §2º, II do CP) e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V do CP), pois bem, considerando a duplicidade de qualificadoras, a quantidade de agentes envolvidos no crime, participação de três assaltantes, restrição da liberdade de duas vítimas, entendo que sua pena deva ser aumentada nesta fase, na metade, passando para 7 anos e 6 meses de reclusão. Nesta fase, há também, a causa de aumento do crime continuado, majoro sua pena um pouco acima de 1/6, por tratar-se de três roubos continuados, restando a pena final de 9 anos de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o inicial FECHADO, face valor final da pena privativa de liberdade, circunstancia judicial desfavorável, reincidência, e ter havido restrição da liberdade das vítimas, tornando o delito hediondo, por força do artigo 1º, inciso II, a da Lei 8.072/90.

DA PENA PECUNIÁRIA.

Por força do artigo 72 do Código Penal, ela será aplicada individualmente. Assim, para cada roubo tem-se.

Na primeira fase, pelos motivos já exarados acima, na primeira fase da pena privativa de liberdade, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 15 dias multa.

Na segunda fase, face reincidência – certidão fls. 51/53 (artigo 61, inciso I do CP), porém, há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), logo, uma causa compensa a outra mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes (artigo 157, §2º, II do CP) e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V do CP), pois bem, considerando a duplicidade de qualificadoras, a quantidade de agentes envolvidos no crime, participação de três assaltantes, restrição da liberdade de duas vítimas, entendo que sua pena deva ser aumentada nesta fase, na metade, passando para 22

dias multa, para cada delito.

Considerando que foram três roubos, tem-se a pena pecuniária final de 66 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

RODRIGO DI FACCIO LIMA

#### DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Na primeira fase fixo a pena base, acima do mínimo legal, considerando as consequências do delito, houve acidente de carro, capotamento com as vítimas no seu interior que torna as consequências do delito mais gravoso, fixo a pena base acima do mínimo legal em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), torno sua pena ao mínimo legal de 4 anos de reclusão.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes (artigo 157, §2º, II do CP) e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V do CP), pois bem, considerando a duplicidade de qualificadoras, a quantidade de agentes envolvidos no crime, participação de três assaltantes, restrição da liberdade de duas vítimas, entendo que sua pena deva ser aumentada nesta fase, na metade, passando para 6 anos de reclusão. Nesta fase, há também, a causa de aumento do crime continuado, majoro sua pena um pouco acima de 1/6, por tratar-se de três roubos continuados, restando a pena final de 7 anos e 3 meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o inicial FECHADO, face circunstancia judicial desfavorável, ter havido restrição da liberdade das vítimas, tornando o delito hediondo, por força do artigo 1º, inciso II, a da Lei 8.072/90 e obrigatório o regime inicial fechado, artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei, 8072/90.

#### DA PENA PECUNIÁRIA.

Por força do artigo 72 do Código Penal, ela será aplicada individualmente. Assim, para cada roubo tem-se.

Na primeira fase, pelos motivos já exarados acima, na primeira fase da pena privativa de liberdade, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 13 dias multa.

Na segunda fase, face a atenuante genérica confissão (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), torno a pena para o mínimo legal de 10 dias multa.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes (artigo 157, §2º, II do CP) e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V do CP), pois bem, considerando a duplicidade de qualificadoras, a quantidade de agentes envolvidos no crime, participação de três assaltantes, restrição da liberdade de duas vítimas, entendo que sua pena deva ser aumentada nesta fase, na metade, passando para 15 dias multa, para cada delito.

Considerando que foram três roubos, tem-se a pena pecuniária final de 45 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS

#### DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Na primeira fase fixo a pena base, acima do mínimo legal, considerando as consequências do delito, houve acidente de carro, capotamento com as vítimas no seu interior que torna as consequências do delito mais gravoso, fixo a pena base acima do mínimo legal em 4 ANOS E 6 MESES de reclusão.

Na segunda fase, face reincidência - certidão fls. 122/124 (artigo 61, inciso I do CP), aumento sua pena em 1/6 , passando a sua pena para 5 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes (artigo 157, §2º,II do CP) e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V do CP), pois bem, considerando a duplicidade de qualificadoras, a quantidade de agentes envolvidos no crime, participação de três assaltantes, restrição da liberdade de duas vítimas, entendo que sua pena deva ser aumentada nesta fase, na metade, passando para 7 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão. Nesta fase, há também, a causa de aumento do crime continuado, majoro sua pena um pouco acima de 1/6, por tratar-se de três roubos continuados, restando a pena final de 9 anos e 3 meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o inicial FECHADO, face valor final da pena privativa de liberdade, circunstancia judicial desfavorável, reincidência, e ter havido restrição da liberdade das vítimas, tornando o delito hediondo, por força do artigo 1º, inciso II, a da Lei 8.072/90.

#### DA PENA PECUNIÁRIA.

Por força do artigo 72 do Código Penal, ela será aplicada individualmente. Assim, para cada roubo tem-se.

Na primeira fase, pelos motivos já exarados acima, na primeira fase da pena privativa de liberdade, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 14 dias multa.

Na segunda fase, face reincidência - certidão fls. 122/123, aumento sua pena em 1/6, passando sua pena para 16 dias multa.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes (artigo 157, §2º,II do CP) e restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V do CP), pois bem, considerando a duplicidade de qualificadoras, a quantidade de agentes envolvidos no crime, participação de três assaltantes, restrição da liberdade de duas vítimas, entendo que sua pena deva ser aumentada nesta fase, na metade, passando para 24 dias multa, para cada delito.  
Considerando que foram três roubos, tem-se a pena pecuniária final de 72 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Posto isso, a ação é julgada PROCEDENTE para o fim de CONDENAR: 1) ADENILSON PEDRO DAS CHAGAS, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V (por três vezes) na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de (9) NOVE ANOS DE RECLUSÃO sob o regime inicial FECHADO e à pena pecuniária de 66 (SESSENTA E SEIS) dias-multa, no valor de 1/30 do salário Mínimo cada dia-multa; 2) RODRIGO DI FACCIO LIMA por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V (por três vezes) na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de (7) SETE ANOS E (3) TRÊS MESES DE RECLUSÃO sob o regime inicial FECHADO e a pena pecuniária de 45 (QUARENTA E CINCO) dias-multa, no valor de 1/30 do salário Mínimo cada dia-multa; 3) ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V (por três vezes) na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de (9) NOVE ANOS e 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO sob o regime inicial FECHADO e a pena pecuniária de 72 (Setenta e DOIS) dias-multa, no valor de 1/30 do salário Mínimo cada dia-multa

Os réus respondem a todo o processo preso, não poderão recorrer em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459; RHC 56.943, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Destaque-se que nesta fase os pressupostos da prisão preventiva estão mais reforçados, quais sejam, certeza de autoria e materialidade delitiva e

necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

A custódia cautelar é necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Os réus cometeram três crimes hediondos, violentos. O réu Adenilson é reincidente específico, além das passagens na Vara da infância pela prática de roubo, e ainda preso tem problemas comportamentais (fls. 216/227); o réu Alessandro é reincidente em crime doloso, os três não tem ocupação lícita. Ademais, a prisão preventiva tem natureza cautelar, assim, para garantia da ordem pública que se destina a proteger a própria comunidade, na necessidade da manutenção da tranquilidade pública assegurada a noção de que o ordenamento jurídico deve ser respeitado.

A preservação da ordem pública significa assegurar a credibilidade das instituições públicas e a segurança pública que é dever do Estado (artigo 144 da CF).

Assim, deverão aguardar o julgamento de eventual recurso presos. Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Expeçam-se carta para a execução provisória.

Isento os réus das custas do processo.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA